Памятка нанимателю с чек –лист

ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Памятка поможет вам:

- проверить законность предложения по найму жилья;
- заключить надёжный договор найма;
- защитить свои права в процессе проживания;
- избежать конфликтов с наймодателем;
- знать, как действовать в спорных ситуациях.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

- Глава 35 ГК РФ (ст. 671–688) — договор найма жилого помещения.
- Ст. 609 ГК РФ — форма и государственная регистрация договора.
- Ст. 612 ГК РФ — ответственность наймодателя за недостатки имущества.
- Ст. 25 Конституции РФ — неприкосновенность жилища.
- Ст. 19.15.1 КоАП РФ — административная ответственность за проживание без регистрации.

ЭТАП 1: ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И НАЙМОДАТЕЛЯ

Что проверить:

- **Право собственности:** запросить выписку из ЕГРН (через Госуслуги или Росреестр).
- **Паспорт наймодателя:** сверить с данными в договоре.
- **Договор:** убедиться, что он содержит все существенные условия.

ЭТАП 2: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА

Существенные условия договора:

- предмет договора (адрес, площадь, количество комнат);
- срок найма;
- размер платы за найм и порядок оплаты;
- данные сторон (ФИО, паспортные данные).

Важные условия для включения в договор:

- порядок повышения платы (не чаще 1 раза в год);
- порядок проверок квартиры (с предварительным уведомлением);
- кто отвечает за ремонт (текущий — наниматель, капитальный — наймодатель);
- условия регистрации по месту пребывания;
- порядок возврата залога.

ЭТАП 3: ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА ЖИЛЬЯ

Акт приёма-передачи должен содержать:

- дату и время передачи;
- перечень переданного имущества;
- описание состояния жилья;
- показания счётчиков;
- фото/видеофиксацию состояния.

ЭТАП 4: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОЖИВАНИЯ

Ваши права:

- проживать в жилье в соответствии с договором;
- требовать устранения недостатков, препятствующих проживанию (ст. 612 ГК РФ);
- получать уведомление о проверках не менее чем за 24 часа;
- не допускать посторонних в жильё без вашего согласия (кроме аварийных ситуаций).

Ваши обязанности:

- использовать жильё по назначению;
- своевременно вносить плату за найм и коммунальные услуги;
- поддерживать жильё в надлежащем состоянии;

- проводить текущий ремонт;
- уведомить наймодателя о выезде за срок, указанный в договоре.

ЭТАП 5: РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Если проживаете более 90 дней, вы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания (с согласия наймодателя).

Ответственность за нарушение: штраф 2 000–3 000 руб. (в Москве и СПб: 3 000–5 000 руб.).

ЭТАП 6: РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Основания для расторжения по инициативе нанимателя:

- наймодатель не исполняет свои обязанности (не устраняет недостатки жилья);
- жильё стало непригодным для проживания.

Процедура расторжения:

1. Письменное уведомление наймодателя.
2. При необходимости — обращение в суд.

ЭТАП 7: ВЫЕЗД И ВОЗВРАТ ЗАЛОГА

Алгоритм действий:

1. Предупредить наймодателя за срок, указанный в договоре (обычно 30 дней).
2. Совместный осмотр жилья, фиксация состояния.
3. Подписание обратного акта приёма-передачи.
4. Возврат залога (за вычетом подтверждённого ущерба).

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ НАНИМАТЕЛЕЙ

- подписание договора без акта приёма-передачи;
- отсутствие расписки о передаче денег;
- согласие на проживание без регистрации;
- невыполнение обязанностей по текущему ремонту.

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАСЕЛЕНИЕМ

- [ ] проверил право собственности наймодателя (выписка ЕГРН);
- [ ] заключил письменный договор найма;
- [ ] в договоре указаны все существенные условия;
- [ ] подписан акт приёма-передачи с фотофиксацией;
- [ ] зафиксированы показания счётчиков;
- [ ] получил расписку о передаче залога и арендной платы.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- Госуслуги — проверка паспорта, заказ выписки ЕГРН;
- Росреестр — проверка недвижимости;
- ГИС ЖКХ — проверка долгов по ЖКХ;
- ВПРАВЕ.РФ — бесплатная юридическая помощь.